

1521263-43.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WINICIUS DA SILVA ADÃO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de novembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521263-43.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521263-43.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WINICIUS DA SILVA ADÃO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de novembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Advogado, Dr. Anderson Luiz da Silva Campos, OAB/SP, nº 363.361 e o réu; WINICIUS DA SILVA ADÃO, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste

Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pela defesa do réu, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito: Vistos. Não obstante os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, verifica-se que a prova da materialidade do crime está presente no laudo a que foram submetidas as substâncias apreendidas, bem como os indícios de autoria nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. O mérito depende de apuração processual, não sendo possível neste momento qualquer outra medida diversa do recebimento da denúncia a qual é recebida nesta data. O acusado é citado por vídeo conferência e diante da sua presença nesta data, por economia processual, já fica intimado para audiência que ocorrerá na sequência. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas, policiais militares, Rodrigo de Sá Correa e Eron Pereira de Carvalho. Pela defesa do réu, foi dito que desistia da oitiva das testemunhas; Rosana Rodrigues Benedito e Moises Aparecido Silva, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, o réu WINICIUS DA SILVA ADÃO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 17h15min, na Rua Capão da Canoa e na Rua Dallas, n. 18, Lajeado, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de venda e entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 34 porções contendo 154,52 g (cento e cinquenta e quatro gramas e cinquenta e dois decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha; 57 porções contendo 310,2 g (trezentos e dez gramas e dois decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha; 04 porções contendo 1,38 g (um grama e trinta e oito decigramas) de cocaína; 150 porções contendo 44,6g (quarenta e quatro gramas e seis decigramas) de metanfetamina, drogas popularmente conhecida como ecstasy, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 49/52 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. Após o recebimento da denúncia (fls. 138/1397), o réu foi devidamente citado (fl.) e ofereceu defesa prévia (fls.103/110). Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 04/09, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, bem como pelo laudo de constatação de fls. 49/52 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls.160/163, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a

pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, ao ser interrogado, o réu narrou ter 19 anos e não ser usuário de drogas. Disse que há duas semanas, foi contratado pelo valor de R\$ 200,00 para transportar drogas, devendo entregá-las numa loja que fica próxima a sua casa. Quando foi abordado pela polícia, estava na posse de uma pequena quantidade de maconha (fls. 12). Em juízo, o réu confessou o delito. Disse que tem 19 anos. Morava com seus avós e estava desempregado, veio para São Paulo para trabalhar entregando panfletos e como aí só receber no final do mês, acabou fazendo isso. Ofereceram R\$ 100,00 e aceitou. É usuário de maconha. No trajeto, foi abordado. Sobre a chave, os policiais pediram e indicou onde era a casa. Está arrependido. A confissão do acusado coaduna-se com as demais provas orais colhidas. Ouvidos na fase inquisitiva os policiais afirmaram que se encontravam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela comercialização de entorpecentes, visualizaram WINICIUS com um volume na cintura, tendo este apresentado nervosismo, o que motivou a abordagem. Realizada abordagem e, em revista pessoal, foram encontradas 34 porções de maconha, todas fracionadas em porções e embaladas em invólucros próprios para venda. Indagado pelos policiais militares, o denunciado respondeu que atuava no abastecimento de drogas e indicou uma casa localizada na Rua Dalas, onde estaria o restante dos estupefacientes. Realizada vistoria na residência, foram localizadas 57 porções de maconha, 150 comprimidos de êxtase, 4 papелotes de cocaína, além da quantia de R\$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), bem como papéis com diversas anotações. O sargento RODRIGO DE SÁ, em juízo, ratificou a versão apresentada pelo seu companheiro de farda. Disse depararam-se com o réu que ao perceber a presença da polícia ficou nervoso e, em busca pessoa, foram localizados os entorpecentes escondidos na blusa. Indagado, ele confessou os fatos, dizendo que estava passando por dificuldades. Não quis informar de quem adquiriu a droga. Havia maconha, algumas parecendo ser ecstasy e cocaína. Reconhece o réu. A mãe compareceu e acompanhou a diligência depois e condução dele para a delegacia. A conversa com o réu foi tranquila. Corroborando a versão do Sargento, o policial Eron narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo com um volume e diante da suspeita decidiram abordá-lo. Com ele, havia drogas e ele indagado disse que estava indo abastecer o morro. Ele falou que iria distribuir nos pontos de drogas, ele disse que estava passando por dificuldades financeiras. Na casa havia mais entorpecentes, papéis de contabilidade de drogas. Na anotação havia um valor de R\$ 250,00 dizendo que seria aluguel, mas sabem que é valor de fachada usado no tráfico. Reconhece o réu. O depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão, a grande quantidade de drogas e a apreensão de embalagens, evidenciam que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes

indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso...A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho...Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se

considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação se incumbiu de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento. No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes. Já na segunda fase, não há agravantes mas apenas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Finalmente, na terceira e derradeira fase, verifico estar presente a causa de diminuição do § 4º do art. 22 opinando pela redução no mínimo legal. Do regime inicial. Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes dissecar todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), "a pena por crime

previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Não há dúvidas, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Porém, excepcionalmente, neste caso específico, diante da quantidade da pena e primariedade técnica opino pela pena no regime aberto, com possibilidade de substituição por pena alternativa. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. WINICIUS DA SILVA ADAO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 17h15min, na Rua Capão da Canoa e na Rua Dallas, nº 18, bairro do Lajeado, nesta cidade de São Paulo, o acusado WINICIUS DA SILVA ADÃO, qualificado à fl. 22, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de venda e entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 34 porções de Maconha, contendo 154,52 g (cento e cinquenta e quatro gramas e cinquenta e dois decigramas), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC); 57 porções de Maconha, contendo 310,2 g (trezentos e dez gramas e dois decigramas), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC); 04 porções de Cocaína, contendo 1,38 g (um grama e trinta e oito decigramas) de cocaína; 150 porções contendo 44,6g (quarenta e quatro gramas e seis decigramas) de METANFETAMINA, drogas popularmente conhecida como Ecstasy, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 49/52 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, oportunidade em que foi preso por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina. O acusado estava na posse de R\$124,00, em dinheiro, referentes ao tráfico ilícito de drogas. A prisão preventiva do acusado foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A defesa preliminar não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia que ocorreu no dia 14 de outubro de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas várias testemunhas e interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 171/174). Ao final, em sede de debates, a acusação, em resumo, pediu a condenação, enquanto a defesa, em resumo, pediu a absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia das drogas foi preservada, considerando as peculiaridades do caso e a própria natureza do crime imputado. A busca e apreensão foi motivada por fundado motivo da prática de crime, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ou seja, isso representa fundado motivo, mormente porque o acusado comportou-se de forma suspeita diante da presença policial. II. O acusado não demonstra indícios de comprometimento das suas faculdades mentais para ensejar a necessidade de incidente de dependência toxicológica. III. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque não foi apresentada oferta pelo Ministério Público e o Juízo não pode impor tal proposta que é privativa do Ministério Público. IV. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual

ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Cocaína" (BENZOILMETILECAGONINA), na sua forma em pó, "Maconha" (cannabis sativa L), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL e METANFETAMINA, conforme laudos periciais provisório e definitivo. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram "Cocaína", "Maconha" e METANFETAMINA, a materialidade do crime está provada (fls. 171/174). VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente, sem me olvidar das declarações do acusado e das manifestações finais das partes, a condenação é de rigor e pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 17h15min, na Rua Capão da Canoa e na Rua Dallas, nº 18, bairro do Lajeado, nesta cidade de São Paulo, o acusado WINICIUS DA SILVA ADÃO, qualificado à fl. 22, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de venda e entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 34 porções de Maconha, contendo 154,52 g (cento e cinquenta e quatro gramas e cinquenta e dois decigramas), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC); 57 porções de Maconha, contendo 310,2 g (trezentos e dez gramas e dois decigramas), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC); 04 porções de Cocaína, contendo 1,38 g (um grama e trinta e oito decigramas) de cocaína; 150 porções contendo 44,6g (quarenta e quatro gramas e seis decigramas) de METANFETAMINA, drogas popularmente conhecida como Ecstasy, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 49/52 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, oportunidade em que foi preso por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina. O acusado estava na posse de R\$124,00, em dinheiro, referentes ao tráfico ilícito de drogas. O acusado confessou o crime quando do seu interrogatório. Tal confissão está embasada nas imagens das câmeras dos policiais responsáveis pela prisão, bem como nas declarações uníssonas e seguras dos policiais. As teses defensivas restaram vencidas nos autos, do que decorre a condenação. VII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, as quais não são diversas de casos análogos, as penas básicas são fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase não há alterações, haja vista que as penas básicas já foram fixadas no patamar mínimo legal. A agravante da calamidade pública não possui nexos causal com o crime e não contribuiu para a sua ocorrência, motivo pelo qual é inaplicável no presente caso conforme jurisprudência majoritária. Já na terceira fase da aplicação da pena, por força do redutor do §4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos e as peculiaridades positivas do caso para o acusado, as penas são reduzidas em 2/3, passando para 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. Considerando a situação particular do acusado, bem como a posição jurisprudencial majoritária dos E. Tribunais Superiores, o réu poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional inicial ser o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar WINICIUS DA SILVA ADÃO, RG/SP nº 50350994, CPF nº 532.709.198-83, nascido em 09/12/2002, filho de Cleverson Adão e de Ana Paula Ribeiro Brito da Silva, às

penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 166 dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", §4º, da Lei Federal nº 11.343/06. Condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência porque o acusado não possui condições financeiras adequadas, motivo pelo qual concedo os benefícios da justiça gratuita. Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para novos exames, uma vez que já há laudo definitivo e ele não foi impugnado. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO no primeiro dia útil seguinte, haja vista o adiantado da hora e o novo horário de expediente judiciário determinado pela E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conforme posição majoritária dos E. Tribunais Superiores, aplica-se ao caso o disposto no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo mesmo prazo e em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais. Também, por 10 dias multa, no valor mínimo unitário legal, a se somar à pena pecuniária. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Determino a perda e a destruição dos demais bens apreendidos e não devolvidos, em face da relação com o crime praticado. Oficie-se para tanto. O dinheiro apreendido estava relacionado com o tráfico de drogas, razão pela qual determino o seu perdimento para o fundo nacional antidrogas, devendo ser promovida a transferência para conta bancária criada para tal finalidade. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo o réu e as partes dito que não tinham interesse em recorrer. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital